

오토드림 변리사 상담 + 공익변리사 출원 통합 가이드

상담 일자: 2026-05-07

목적: ① 오늘 변리사 상담에서 빠짐없이 짚을 항목 ② 공익변리사 무료 출원 절차

Part 1 — 오늘 변리사에게 물을 것 (체크리스트)

A. 선행특허 회피 검토 (가장 중요)

A-1. 선행특허 10-2741384 (식당 원자재 재고 관리·발주 시스템)

• 등록일 2024-12-06, 김경우·김경윤

• 질문:

- "저희는 공급업체 매칭·추천·자동발주가 없는 단일 매장 도구입니다. 청구항 1의 (c)POS공급자서버, (d)POS관리자서버 구성요소가 없으니 침해 아닐 것 같은데 맞습니까?"

- "거래명세서 OCR → 재고 입고 적산 기능을 추가해도 안전합니까? 어떻게 구현하면 회피설계가 되는지 가이드 부탁드립니다."

- "저희 청구 후보 13개 중 어떤 게 충돌 위험 있고 어떻게 재서술해야 합니까?"

A-2. FTO(Freedom to Operate) 추가 조사 의뢰

• "선행특허 외 침해 위험이 더 있을 가능성 점검을 의뢰합니다."

• 우선순위 키워드:

1. 영수증 OCR + 매출 자동 등록 (식당 매출 OCR)

2. GPS + 출퇴근 + 인증 (전자근태)

3. 매장 + POS + 재고 차감

4. 카드 + 배달앱 + 매출 통합

• "비용·기간 견적 부탁드립니다. 정부지원 활용 시 무료 가능한지 알려주세요."

B. 출원 우선순위 확정

13개 청구 후보 중 별도 출원 추천 우선순위:

순위	청구 후보	안전도	비고
 1	#9 메뉴 레시피 + 실시간 원가율	✅ 완전 안전	선행과 도메인 다름
 2	#7 AI 자연어 리포트	✅ 완전 안전	LLM 결합 차별
 3	#10+12 GPS 출퇴근 + 사진 인증 체크리스트	✅ 안전 (인사 도메인)	묶음 출원 검토
4	#13 10g당가격 정규화	✅ 안전	단독 약함, #9와 결합
5	메인 묶음 (#1+#2+#3 한정)	🟡 재서술 필요	"매출(OUT) + LLM + PWA" 한정

• 질문:

- "1순위(#9)부터 우선 출원 시 등록 가능성·예상 비용은요?"
- "한 번에 몇 건까지 출원 권장하시나요? (자금 한정)"

C. 청구 후보 #8 처리 (발주 예측)

- 선행 10-2741384와 거의 동일 영역
- 질문: "이 청구는 포기·명세서 본문에만 포함이 맞을까요?"

D. 상표 출원 (오토드림)

D-1. 현재 상황

- 제12류·39류: 부천 "주식회사 오토드림" (자동차/렌터카) 등록 완료 — 충돌 X
- 제9·35·42류: 비어있음 (식당 SaaS 분야)

D-2. 질문

- "상표 '오토드림'을 제9·35·42류에 출원하고 싶습니다. 지정상품 작성 가이드 부탁드립니다."
- "정부지원 활용 시 총 비용·기간은요?"
- "법인 설립 시 '주식회사 오토드림'은 이미 있어 다른 법인명 필요한데, 상호와 상표 분리 운영 가능합니까?" (예: 법인 "오토드림소프트" + 상표 "오토드림")

E. 비용·일정 견적

E-1. 받아올 견적

항목	1건 비용	비고
특허 출원 1건 (변리사 + 출원료)	? 만원	정부지원 후
상표 출원 1분류 (변리사 + 출원료)	? 만원	정부지원 후
FTO 조사 1건	? 만원	
등록까지 예상 기간	? 개월	보통 12~24

E-2. 정부지원 활용

- "지역지식재산센터·창업진흥원 IP 바우처·공익변리사 등 **무료/감면 경로** 안내 부탁드립니다."
- "변리사님께서 정부지원 사업을 함께 신청해주실 수 있나요?"

F. 영업비밀 vs 출원 분리

출원 권장 (특허로 보호)

- 메뉴 레시피 원가율 알고리즘
- GPS 정확도 보정 검증
- 사진 인증 + 퇴근 차단 결합

영업비밀 권장 (출원 X, 코드+NDA로 보호)

- 메뉴-재고 매핑 사전
- LLM 프롬프트 설계
- AI 리포트 템플릿
- 컬럼 자동 매핑 사전
- **질문:** "이 분리 기준이 맞을까요? 변리사님 의견은요?"

G. 향후 개발 안전 가이드

- "새 기능 추가할 때마다 **저희가 직접 KIPRIS 점검**하면 어디부터 봐야 합니까?"
- "**FTO 의견서 1장**을 받아두면 향후 분쟁 시 방어 자료가 됩니까?"

H. 라이브 데모 (<https://restraunt-ebon-phi.vercel.app>)

상담 중 시연하며 의견 청취:

- [] 영수증 OCR → 매출 등록 (멀티모달 LLM)
- [] 메뉴 레시피 → 원가율 색상 표시
- [] GPS 출퇴근 (다중측정 + 정확도 인지)
- [] 사진 인증 체크리스트 + 퇴근 차단
- [] 거래처/제조사/10g당가격 비교
- [] AI 자연어 리포트 (구현 시)

각 기능별로 변리사 답변 메모.

Part 2 — 공익변리사 무료 출원 절차

I. 공익변리사 특허상담센터란?

한국지식재산보호원이 운영. 자격 충족 시 변리사 수입료 면제, 출원료만 부담.

- 홈페이지: <https://www.pcc.or.kr> (공익변리사 특허상담센터)
- 전화: 02-6006-4300
- 운영: 한국지식재산보호원 (KIPRIPRO)

자격 기준 (둘 중 하나)

1. **소득 기준:** 기초생활수급자 / 차상위계층 / 한부모가족 / 다문화가족 / 국가유공자 등
2. **사업 기준:** 사회적기업·협동조합·1인 창업자(소득 기준 충족 시) 등

→ 일반 소상공인은 일부만 해당. 사용자분 자격 확인 필요.

자격 확인 방법

1. 홈페이지 "이용대상" 메뉴에서 직접 확인
2. 또는 전화 02-6006-4300으로 본인 상황 설명 후 자격 문의

II. 자격 미달 시 대안 (대부분 더 유리할 수도)

1. 지역지식재산센터 (한국발명진흥회 KIPA)

- 검색: "지역지식재산센터 + [본인 거주지]" (예: "경기지식재산센터", "서울지식재산센터")

- 소상공인 누구나 무료 이용 (소득 기준 없음)
- 무료 변리사 상담 + 선행기술 조사 + 명세서 작성 가이드
- 출원 비용 보조사업도 운영

2. 창업진흥원 IP 바우처

- 창업 7년 이내 기업 대상
- IP 출원·등록·분쟁 비용 지원 (수백만원~)
- 사이트: K-Startup (k-startup.go.kr)

3. 특허청 출원료 감면

- 개인·소상공인: **70% 감면** (자동)
- 1건 출원료 약 **15만원 → 4만5천원** 수준

4. 모두의 창업 지원금 (이미 신청)

- 결과 발표 시 자금 일부를 IP 비용으로 활용

III. 추천 경로 (사용자분 케이스)

1단계: 오늘 변리사 상담

└ 청구 후보 정리 + 비용 견적 + 정부지원 안내 받기

2단계: 자격 확인 (이번 주)

└ 공익변리사 (소득 기준 충족 시)

└ 지역지식재산센터 (소상공인이면 누구나 OK)

└ 창업진흥원 IP 바우처 (창업기업 신고 후 가능)

3단계: 우선 1건 출원 (이번 달 ~ 다음 달)

└ 1순위 청구 #9 (메뉴 원가율) 부터

4단계: 상표 동시 진행 (이번 달)

└ 제9·35·42류 출원 → 등록 약 12개월

5단계: 모두의 창업 결과 후 (1~2개월)

└ 지원금 받으면 추가 출원 (#7 AI 리포트, #10+12 묶음)

IV. 오늘 변리사 상담 마지막 질문

"저는 본인 식당 운영하면서 앱 개발하는 1인 창업자입니다.

공익변리사 / 지역지식재산센터 / IP 바우처 중 어떤 경로가 적합할까요?

직접 신청하면 되는지, 아니면 변리사님께서 신청까지 도와주시는지 알려주세요."

Part 3 — 상담 후 즉시 할 일

오늘 상담 끝나고

- ☐ 변리사 답변 메모 정리 (위 체크리스트에 기록)
- ☐ 비용·일정 견적 받아 적기
- ☐ 추천받은 정부지원 경로 메모

이번 주

- ☐ 자격 확인 (공익변리사 / 지역지식재산센터 전화)
- ☐ KIPRIS에서 "오토드림" 9-35-42류 다시 확인 (혹시 모를 추가 등록)
- ☐ 1순위 출원 의뢰 결정

이번 달

- ☐ 상표 출원 (제9-35-42류)
- ☐ 1순위 특허 1건 출원 의뢰
- ☐ 개인정보처리방침·이용약관 정비 (베타 출시 전)

다음 달 ~ 3개월

- ☐ FTO 조사 결과 반영 (회피설계 코드 수정)
 - ☐ Play Store 출시
 - ☐ 베타 사장님 50팀 모집
-

Part 4 — 가장 중요한 한 줄

"오늘 비용 견적 + 정부지원 경로 두 가지만 명확히 받아오면 다음 한 달이 정해진다."

다른 건 다음 상담에서 보완해도 늦지 않아요. 오늘은 이 두 가지에 집중.